



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 rejeb 1429 – 8 juillet 2008

151^{ème} année

N° 55

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Avis D-L 03-2008 du conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba 2035

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics 2037

Décret n° 2008-2472 du 5 juillet 2008, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux..... 2039

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 2 juillet 2008, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire 2040

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-2473 du 1^{er} juillet 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010..... 2040

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2008-2474 du 1^{er} juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative – Ali Bach Hamba 2040

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2008-2475 du 1^{er} juillet 2008, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Remada 2042

Décret n° 2008-2476 du 1^{er} juillet 2008, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la liaison du port de Sousse au réseau ferroviaire 2043

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2008-2477 du 1^{er} juillet 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des barrages El Kébir, El Moula et des ouvrages de dérivation des eaux desdits barrages du gouvernorat de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 2044

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2008-2478 du 1^{er} juillet 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Beni M'tir, gouvernorat de Jendouba..... 2046

Ministère du Transport

Décret n° 2008-2479 du 1^{er} juillet 2008, portant approbation de la convention conclue entre le ministre du transport et la société « Goulette Shipping Cruise » relative à la gestion d'une zone portuaire destinée au tourisme de croisière au domaine public du port de Tunis – Goulette -Radès (bassin de la Goulette). 2047

Décret n° 2008-2480 du 1^{er} juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location 2048

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2008-2481 du 1^{er} juillet 2008, portant organisation administrative et financière du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah..... 2049

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un membre au conseil d'administration du complexe sanitaire de Djebel Oust 2051

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis D-L 03-2008 du conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 2 avril 2008, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et sollicitant son avis, en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 35 de la constitution, sur la nature juridique des dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba, créé en vertu de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968, modifiée par la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel et notamment son article 26,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968, modifiée par la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-32 précitée,

Où le rapport relatif à la présente consultation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil,

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général et les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du conseil constitutionnel,

Considérant que l'article 26 de la loi organique n° 2004-52 relative au conseil constitutionnel dispose qu'en cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la constitution, le conseil examine le texte objet de la modification et déclare par un avis motivé le caractère législatif ou réglementaire dudit texte,

Considérant qu'il ressort du premier paragraphe de l'article 35 de la constitution et de l'article 26 de la loi organique relative au conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d'un texte législatif en vigueur au moment de sa présentation au conseil,

Considérant que les dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba, créé en vertu de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968, modifiée par la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973, ont la forme d'un texte législatif en vigueur à la date de leur présentation au conseil constitutionnel, ce qui permet l'examen de leur nature juridique,

Sur le fond :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 34 de la constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics,

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la constitution, les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général et les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du conseil constitutionnel,

Considérant que la consultation soumise vise à déterminer la nature juridique des dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba, créé en vertu de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968, modifiée par la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973,

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi de finances n° 67-57 relative à la gestion 1968, a été créé un établissement public à caractère commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé « institut Ali-Bach-Hamba »,

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi de finances n° 72-87 pour la gestion 1973, la dénomination « institut Ali-Bach-Hamba » a été remplacée par la dénomination « institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba », lequel a été placé sous la tutelle du ministère chargé du plan,

Considérant que la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics peut être effectuée par une loi ayant pour objet la création d'une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminée, qu'elle peut également être déduite de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d'établissements ou d'entreprises publics, en instituant des établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l'Etat ou d'une collectivité locale,

Considérant que la dénomination des établissements et des entreprises publics constitue un moyen pour les identifier, en accordant à chacun une dénomination qui lui est propre, en relation, dans la plupart des cas, avec l'activité qui lui est dévolue,

Considérant que la dénomination des établissements et des entreprises publics ne constitue pas un élément de classement, que cette dénomination ne peut créer en soi une situation ou une position juridique nouvelle ou différente de ce qu'implique le reste des dispositions prévues dans le texte portant création de l'établissement ou de sa catégorie,

Considérant que les dispositions relatives à la dénomination des établissements et des entreprises publics prévues par l'article 34 de la constitution, revêtent de ce fait un caractère réglementaire, ce qui autorise sur la base de ce qui précède leur modification en vertu d'un décret, sans que cela n'entraîne la modification de son activité ou son classement au sein d'une autre catégorie,

Considérant que les dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba sont, au vu de ce qui précède, à caractère réglementaire général,

Considérant que, sur la base de tout ce qui précède, déclare ce qui suit :

Ont un caractère réglementaire général, les dispositions relatives à la dénomination de l'institut d'économie quantitative Ali-Bach-Hamba, créé en vertu de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968, modifiée par la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 14 mai 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfedinne, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006 portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi des finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions des articles 50, 53, 79, 119 et 120 ainsi que du quatrième paragraphe de l'article 64 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 50 (nouveau) - Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l'expiration des délais ci-après :

- quatre mois à compter de la date de la réception de la commande selon les dispositions du marché, lorsque le marché n'est pas assorti d'un délai de garantie,

- quatre mois à compter de la date de la réception définitive des commandes ou de l'expiration du délai de garantie, lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie sans retenue de garantie mentionnée à l'article 51 du présent décret,

- un mois après la réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.

Si le titulaire du marché a été avisé par l'acheteur public, avant l'expiration des délais susvisés, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n'est pas restitué ou il est fait opposition à l'expiration de la caution qui le remplace.

Dans ce cas, le cautionnement définitif n'est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Article 53 (nouveau) - Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui le remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou du délai de garantie.

Si le titulaire du marché a été avisé par l'acheteur public avant l'expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n'est pas restituée ou il est fait opposition à l'expiration de la caution qui la remplace.

Dans ce cas, la retenue de garantie n'est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Article 64 (paragraphe 4 nouveau) - Toute offre technique ne comportant le cautionnement provisoire ou qui contient des données sur les prix ou le montant de l'offre est éliminée.

Article 79 (nouveau) - L'acheteur public doit, lors de la présentation du rapport de dépouillement technique à la commission des marchés compétente préciser explicitement, dans un rapport écrit, son avis au sujet des résultats de la concurrence et des dispositions qui lui sont soumises dans le rapport de dépouillement technique et peut procéder à l'élimination des offres des soumissionnaires dont les fiches de suivi mentionnées à l'article 150 du présent décret, comportent des données susceptibles de compromettre les garanties professionnelles nécessaires pour la bonne exécution du marché.

L'acheteur public doit également lors de la présentation du rapport de dépouillement financier à la commission des marchés compétente mentionner expressément, dans un rapport écrit, son avis au sujet du choix du titulaire du marché et des prix proposés.

L'acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas entachant la concurrence loyale.

Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d'une requête à l'encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

En cas d'urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l'alinéa dernier de l'article 11 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Article 119 (nouveau) - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé par notification des motifs du non paiement d'un acompte partiel ou du paiement pour solde dans le délai stipulé par le marché ou à défaut dans le mois qui suit la constatation.

Le retard apporté à cette notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'au jour de la notification.

Article 120 (nouveau) - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 du présent décret.

Ce délai maximum est porté à soixante jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.

Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.

A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d'acomptes ou paiement pour solde, aux taux du marché monétaire tel que publié par la banque centrale de Tunisie.

Art. 2 - sont ajoutés, un article 42 bis, un article 115 bis, un deuxième tiret nouveau immédiatement après le premier tiret de l'article 150 au décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, comme suit :

Article 42 bis - Le titulaire du marché à prix ferme, peut demander l'actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l'offre financière et de notification du marché ou d'émission de l'ordre de service de commencement d'exécution, le cas échéant, dépasse six mois.

Le cahier des charges doit indiquer les bases de l'actualisation et les modalités de son calcul.

Le titulaire du marché est tenu de présenter à l'acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l'actualisation requis, les bases et les indices ayant servi à sa détermination, cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.

L'acheteur public procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de l'acheteur public à propos de la demande d'actualisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d'actualisation, l'acheteur public procède à l'actualisation du montant de l'offre si le marché n'est pas encore signé ou à l'établissement d'un projet d'avenant au marché conclu, conformément à l'avis de la commission des marchés, qui sera soumis au titulaire du marché pour signature.

Article 115 bis - Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l'acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d'exécution.

Le cahier des charges doit indiquer les conditions de l'indemnisation quant à la période du retard, l'importance et la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les modalités du calcul de l'indemnisation.

Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l'acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l'indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation et doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.

L'acheteur public procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de l'acheteur public sur la demande d'indemnisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés approuve le bien fondé de la demande d'indemnisation, l'acheteur public procède à l'établissement d'un projet d'avenant au marché conformément à l'avis de la commission des marchés qu'il soumet au titulaire du marché pour signature.

Article 150 (deuxième tiret nouveau) - La tenue d'un registre d'information à propos des titulaires des marchés publics en se basant sur les fiches de suivi établies après l'exécution de chaque marché public. Les modalités relatives au registre d'information et à la fiche de suivi sont déterminées par arrêté du Premier ministre.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret s'appliquent avec effet immédiat aux marchés en cours lors de sa parution, à l'exception des articles 42 bis et 115 bis. L'acheteur public établit les projets d'avenants aux marchés en cours en ce qui concerne le délai de paiement et la restitution des cautions conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2472 du 5 juillet 2008, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi des finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les titulaires des marchés publics de travaux qui ont subi une perte due à l'augmentation anormale des prix des matières premières de base peuvent obtenir d'une façon exceptionnelle la révision des prix contractuels des marchés en question, et ce, selon les conditions et procédures définies dans le présent décret.

Art. 2 - La révision exceptionnelle citée à l'article premier susvisé concerne les marchés publics à prix fermes ou révisables et dont :

- Le délai d'exécution est égal ou supérieur à 6 mois.

- Les travaux ont été en partie ou en totalité exécutés pendant la période s'étalant entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2008 à condition que l'étalement après le 1^{er} janvier 2006 ne soit pas dû à un retard imputable au titulaire du marché,

Cette révision exceptionnelle concerne les matières premières de base suivantes : le fer, le cuivre et les dérivés du pétrole ci-après : le bitume et les conduites.

Art. 3 - Les titulaires des marchés concernés sont tenus de présenter une demande à cet effet à l'acheteur public concerné dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2009.

Cette demande précise pour chaque marché, le montant de la perte due exclusivement à l'augmentation exceptionnelle des prix des matières citées à l'article 2 du présent décret, et doit être accompagnée de tous les documents et justificatifs le prouvant.

Art. 4 - L'acheteur public procède à l'étude de chaque demande et établit un rapport qu'il soumet à la commission spéciale prévue à l'article 5 du présent décret, et ce, dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de la présentation de cette demande.

Ce rapport doit comporter l'avis de l'acheteur public à propos des demandes du titulaire du marché et sa proposition à cet égard.

Art. 5 - Il est institué auprès du Premier ministre une commission spéciale pour l'examen des demandes de révision exceptionnelle des prix des marchés publics.

Cette commission est présidée par un représentant du Premier ministre, et elle est composée des membres ci-après :

- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques lorsque ce ministère n'est pas représenté,
- un membre de la cour des comptes,
- un membre du tribunal administratif.

Les membres de cette commission ainsi que le chargé de son secrétariat sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Cette commission tient ses réunions en présence de la majorité de ses membres au moins.

Elle émet son avis à propos de la proposition de l'acheteur public à la majorité des voix des membres présents, et ce dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la prise en charge du dossier par ses soins.

Art. 6 - Dans le cas où la commission spéciale prévue à l'article 5 du présent décret approuve la révision des prix contractuels du marché, l'acheteur public procède à l'établissement d'un projet d'avenant conformément à l'avis de ladite commission et le soumet au titulaire du marché pour signature, et ce, sans le soumettre à l'avis de la commission des marchés compétente à charge de mentionner les données relatives à la révision des prix contractuels du marché dans le dossier de son règlement définitif.

Art. 7 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 2 juillet 2008, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret - loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique - Il sera procédé, à compter du 15 septembre 2008, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de « Bouhlel », « Sidi Ennasser » délégation d'« Essouassi », les imadats d'« Oued Beja Nord », « Oued Beja Sud », « Zerda » délégation de Sidi Alouen gouvernorat d'El Mahdia, les imadats de « Aïn El Karma », « Bouhertma 4 », « Bouhertma 5 » délégation de Jandouba, les imadats d'« Oued Mliz Est » « Oued Mliz Sud » délégation d'Oued Mliz, les imadats de « Hdil », « Ain El Baya » délégation de Fernana gouvernorat de Jendouba, les imadats d'« El Gtar », « Mesyouta », « Sayada Sud », « Sayada Nord », « Mesyoutet El Hanachir », « Aouled Amor », « El Msaïd » délégation d'El Ala, les imadats d'« Echakafia », « Sidi Masoued », « Oued Serdiana » délégation d'Essbikha gouvernorat de Kairouan, l'imadat d'« El Hchichina Sud » délégation d'El Griba, l'imadat d'« Esskhira » délégation d'Essikhira gouvernorat de Sfax, les imadats d'« El Bkalta Nord », « El Bkalta Sud », « El Bagdadi » délégation d'El Bkalta gouvernorat de Monastir, l'imadat de « Bir Sâad » délégation d'El Gtar, l'imadat d'« EL Ayaycha » délégation de Belkhir gouvernorat de Gafsa, l'imadat d'« Errbia Wali » délégation de Menzel El Habib gouvernorat de Gabès, l'imadat de « Magraouia » délégation de « Sidi Makhoulouf » gouvernorat de Médenine, l'imadat de « Gatoufa » délégation de Tataouine Nord gouvernorat de Tataouine, l'imadat d'« Oum El Aksab » délégation de Mejel Belabes gouvernorat de Kasserine.

Tunis, le 2 juillet 2008.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2008-2473 du 1^{er} juillet 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération entre le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire de la République Tunisienne et le conseil de la protection de l'environnement de la République du Yémen, conclue à Tunis le 10 février 2000,

Vu le programme exécutif dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008-2009-2010, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2008-2474 du 1^{er} juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 25 portant création de l'institut Ali-Bach Hamba,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 15 portant remplacement de la dénomination de l'institut Ali Bach Hamba par celle de « institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba »,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba,

Vu le décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998, fixant l'organigramme de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba,

Vu le décret n° 99-1740 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, relatif au rattachement des structures relevant auparavant du ministère du développement économique et du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - La dénomination de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba est remplacée par la dénomination « l'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives ».

Art. 2 - La dénomination de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba est remplacée par la dénomination « l'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives », dans les articles 2, 6, 15, 27, 29, 30, 35 et 36 du décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba.

Art. 3 - L'article premier du décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - L'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives est un établissement public à caractère non administratif soumis à la tutelle du ministère du développement et de la coopération internationale.

Les attributions de l'institut, en tant que centre de réalisation d'études économiques, sociales et de compétitivité, se définissent notamment comme suit :

- assurer les travaux de suivi, d'analyse de l'économie tunisienne et de ses déterminants tant au niveau du produit et qu'aux niveaux macroéconomique, sectoriel et régional et réaliser des enquêtes sur la compétitivité de l'entreprise et le climat des affaires,

- réaliser des études économiques et sociales se rapportant notamment aux perspectives de développement et aux questions inscrites dans les plans de développement et à l'impact des politiques et des réformes économiques et sociales sur la réalisation des objectifs de développement, en particulier les études sur l'économie du savoir, l'intégration, les politiques financières, les mutations sociales et les ressources humaines,

- élaborer les techniques, les indicateurs et les banques de données et développer les modèles nécessaires à la conduite des études,

- réaliser des études économiques et sociales pour le compte des organismes publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- développer des relations de travail d'échange avec les centres de recherches et des études similaires et les organismes spécialisés nationaux et étrangers,

- encadrer les chercheurs et les travaux de recherche dans le cadre d'un partenariat avec les organismes universitaires dans la limite des prérogatives de l'institut.

Art. 4 - Il est ajouté au chapitre deux du décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, susvisé une quatrième section comportant les articles 23 bis et 23 ter :

Section quatre

Le comité permanent

Article 23 bis - Il est créé, au sein de l'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, un comité de travail permanent à caractère consultatif pour étudier et donner avis sur les questions relatives au suivi du climat des affaires, il est chargé de l'accomplissement des tâches suivantes :

- assurer le suivi des rapports publiés par les instances nationales et étrangères sur la compétitivité et l'analyse de ses résultats,

- assurer la disponibilité des informations et données relatives aux divers aspects de la compétitivité en relation avec les résultats des rapports.

- proposer les thèmes d'études nécessaires dans le domaine de la compétitivité.

Article 23 ter - Le comité permanent se réunit sous la présidence du directeur général de l'institut et il est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de la justice,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale sur proposition des structures concernées.

Le comité se réunit au besoin, sur convocation du directeur général, au moins une fois par trimestre. Le directeur général peut faire appel à toute personne, reconnue pour sa compétence dans le domaine de la compétitivité et dont la présence est jugée utile.

Le comité ne se réunit qu'en présence de la majorité de ses membres, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le directeur général désigne un cadre de l'institut pour assurer le secrétariat du comité. Les travaux de chaque réunion font l'objet d'un rapport établi à cet effet.

Art. 5 - Le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2008-2475 du 1^{er} juillet 2008, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Remada.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre sises à la délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Remada, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	190029/6748 Siliana	231h 71a 00ca	1h 03a 65ca	1- Mohamed Salah Ben Haj Amor Ben Ali Ben Omezine Riyahi 2- Gamra Bent Ali Souki 3- Mohamed Souki 4- Ali 5- Salah 6- Amor 7- Omezine 8- Hania, les six derniers enfants de Mohamed Ben Ali Riyahi Daaji 9- Fatma Bent Sadok Riyahi 10- Othmane 11- Selma 12- Mabrouka 13- Nejma, les quatre derniers enfants de Ammar dit Amara Ben Mohamed Ben Ali Riyahi Daaji 14- Taïeb 15- Sassi 16- Jilani 17- Salah 18- Mohamed 19- Aicha 20- Amor, les sept derniers enfants de Ali Ben Haj Amor Riyahi 21- Massouda 22- Aicha 23- Khédhria, les trois dernières filles de Sadok Ben Salah Ben Ali Riyahi 24- Rebeh Bent Ahmed Ben Mohamed Boussetta Zidi 25- Mabrouka Bent Houssine Ben Fraj Kahili 26-Toumi 27- Hassouna 28- Mohamed Salah 29- Nawa 30- Salha 31- Zohra 32- Zahoua, les sept derniers enfants de Salah Ben Sadok Ben Salah Daaji 33- Fatma Bent Ali Ben Bamri Rezgui 34- Fatma Bent Mohamed Bouabir Dridi 35- Salah 36- Sâadiya 37- Rêbêh 38- Arbi 39- Noureddine 40- Mariem 41- Taje, les sept derniers enfants de Ahmed Ben Sadok Ben Salah Ben Ali Riyahi 42- M'barka 43- Selma, les deux dernières filles de Mohamed Arbi Ben Sadok Ben Salah Riyahi Daaji.
2			45a 96ca	
4			1h 76a 29ca	
4bis			1h 21a 93ca	
5			15a 37ca	
6			12a 41ca	
7			34a 76ca	
8			88a 58ca	
9			2h 80a 05ca	
10			70a 30ca	
du plan TPD n° 14324				

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement locale, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2476 du 1^{er} juillet 2008, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la liaison du port de Sousse au réseau ferroviaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 74-98 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du transport,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Sousse,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer et pour être mises à la disposition du ministère du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens), deux parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la liaison du port de Sousse au réseau ferroviaire, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	5 (1) conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 42736/106465 Sousse	42736/106465 Sousse	03a 59ca	02a 28ca	1-Ahmed Ben Mohamed Nour 2- Mohamed Ben Othmane Ben Abdelkader Nour 3- Chedhlia Bent Mohamed Lakhal 4- Khadija Bent Salem Ben Mohamed Ibrahim 5- Sihem 6- Aicha 7- Sami 8- Samir 9-Samira 10-Samia 11- Anis, les sept derniers enfants de Fraj Ben Mohamed Ben Othmane Nour.
2	5 (2) conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 38837/109748 Sousse	38837/109748 Sousse	04a 61ca	01a 97ca	1- Aicha Bent Mohamed Miled 2- Hayet 3- Hassiba 4- Naama 5- Mohamed 6- Ismaïl 7- Anouar 8- Lassaad, les sept derniers enfants de Mohamed II dit Abdelaziz Ben Ismaïl Miled 9- Mohamed Ben Rjeb Miled.

Art. 2 Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2008-2477 du 1^{er} juillet 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des barrages El Kébir, El Moula et des ouvrages de dérivation des eaux desdits barrages du gouvernorat de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment la loi n° 2007- 69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret 2002-3238 du 3 décembre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des barrages El Zarga , El Kébir, El Moula et des ouvrages de dérivation des eaux des barrages El Kébir et El Moula du gouvernorat de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour la l'achèvement de la réalisation des barrages El Kébir, El Moula et des ouvrages de dérivation des eaux desdits barrages du gouvernorat de Jendouba. Elle est placée sous l'autorité du directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs susvisée consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet et leur harmonisation avec les modifications géologiques et géotechniques éventuelles,

4- veiller au suivi des missions du bureau de contrôle en vue de promouvoir le projet.

Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3 - La durée de réalisation des travaux restants dans le cadre dudit projet est fixée à trois ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des composantes suivantes :

1- Barrage El Kébir :

- continuer la réalisation des travaux de remblai concernant le barrage.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- L'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la deuxième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- La réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du projet ,la détection des défaillances constatées sur les composantes du projet pour procéder aux réparations nécessaires, tel que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- La réception définitive: elle consiste dans la constatation de la réalisation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage , les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la troisième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

2- Barrage El Moula :

- Continuer la réalisation de la digue composée par le béton au rouleau et les travaux concernant la digue en terre de la rive droite.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- Continuer la réalisation des travaux relatifs aux ouvrages de restitution, tel que le béton, les conduites et les équipements hydromécaniques et électriques.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- Continuer la réalisation des travaux relatifs aux ouvrages de prise d'eau tels que les conduites, les équipements hydromécaniques et le béton conventionnel.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- La réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du projet, la détection des défaillances constatées sur les composantes du projet pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton ,les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- La réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réalisation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la deuxième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

3- Les ouvrages de dérivation des eaux des barrages El Kébir et El Moula :

- Continuer la réalisation des travaux de génie civil concernant les conduites, tels que les terrassements, le béton, l'installation des équipements métalliques spéciaux, la construction des stations de pompage et l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- La construction et l'équipement du bassin de pression.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la deuxième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- L'essai de toutes les conduites et les équipements hydromécaniques et électriques.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la deuxième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

- La réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du projet, la détection des défaillances constatées sur les composantes du projet pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- La réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réalisation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage , les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

Sa durée de réalisation est fixée à un an, à compter de la troisième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le degré de respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

- 2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- 3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

- 4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système de suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le fonctionnement du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des barrages El Kébir et El Moula et des ouvrages de dérivation des eaux desdits barrages comprend les emplois fonctionnels suivants :

1- un chef de projet ayant emploi et avantages d'un directeur d'administration centrale chargé de superviser la réalisation de toutes les composantes du projet,

2- un chef de service chargé du suivi des travaux du barrage El Kébir ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale,

3- un chef de service chargé du suivi des travaux du barrage El Moula ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale,

4- un chef de service chargé du suivi des travaux des ouvrages de dérivation des eaux des barrages El Kébir et El Moula ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale,

5- un chef de service des affaires administratives et financières ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale,

6- un chef de service chargé du suivi des opérations d'expropriation, des dommages et des intérêts ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques une commission présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs susvisée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2008-2478 du 1^{er} juillet 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Beni M'tir, gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-626 du 23 avril 1985, portant création de la commune de Beni M'tir,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Jendouba, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-2475 du 12 septembre 2006,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 94-58 du 10 janvier 1994, portant approbation du plan d'aménagement de Beni M'tir,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 août 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Beni M'tir gouvernorat de Jendouba,

Vu la délibération du conseil municipal de Beni M'tir réuni le 15 octobre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Beni M'tir annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 94-58 du 10 janvier 1994 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2008-2479 du 1^{er} juillet 2008, portant approbation de la convention conclue entre le ministre du transport et la société « Goulette Shipping Cruise » relative à la gestion d'une zone portuaire destinée au tourisme de croisière au domaine public du port de Tunis – Goulette - Radès (bassin de la Goulette).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et notamment son article 56 bis,

Vu le code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 et la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment ses articles 40 et 41,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu décret n° 2007-366 du 19 février 2007, portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges relatifs à l'édification et le mode d'exploitation d'un terminal pour navires croisiéristes au domaine public du port de Tunis – Goulette - Radès (bassin de la Goulette) par la société « Goulette Shipping Cruise »,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre du tourisme et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissements en date du 6 mars 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la convention conclue, le 5 mai 2008, entre le ministre du transport et la société « Goulette Shipping Cruise », relative à la gestion d'une zone portuaire destinée au tourisme de croisière au domaine public du port de Tunis – Goulette - Radès (bassin de la Goulette) et annexée au présent décret.

Art. 2 - Le ministre du transport, le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre du tourisme et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2480 du 1^{er} juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location ⁽¹⁾.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment son article 38,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces exigées en application des articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-235 du 4 février 2002,

Vu le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998, réglementant les transports publics de personnes par voiture de taxi et de louage et le transport public rural, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-2375 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, portant organisation du transport public routier non régulier de personnes,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre des finances,

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Tout véhicule affecté à la location ou au transport public de personnes ou au transport touristique et tout véhicule affecté au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépasse le seuil prévu à l'article 28 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 visée ci-dessus, doit être muni d'une « carte d'exploitation » comportant notamment des indications relatives à l'activité, au véhicule et à son propriétaire et, le cas échéant, des restrictions concernant l'exploitation du véhicule. Cette carte est valable pour une durée de cinq ans, sa délivrance et son renouvellement sont soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 2 - Tout véhicule affecté au transport public régulier de personnes doit être muni d'un « cahier des charges » conforme au modèle annexé au présent décret. Ce cahier est délivré au transporteur par l'autorité avec laquelle il est contractant et définit notamment le transporteur, l'activité, l'horaire ou la fréquence des voyages, les stations d'arrêt, la nature de la ligne et la durée de validité.

Ce cahier est valable pour une durée de cinq ans, sa délivrance et son renouvellement sont soumis à la réglementation en vigueur.

En plus de ce cahier, tout véhicule utilisé pour le transport public régulier de personnes par un transporteur privé en vertu d'un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise publique, doit être muni d'une « carte de sous-traitance ». Cette carte est délivrée au transporteur privé par l'entreprise publique avec laquelle il est lié par un contrat et indique notamment l'identité du transporteur privé et la ligne objet de la sous-traitance et ce, par référence au cahier des charges relatif à l'exploitation de cette ligne. Elle doit porter la signature du représentant légal de l'entreprise publique et le cachet de cette entreprise à l'endroit réservé à cet effet.

Art. 3 - Toute voiture de taxi individuel doit être munie d'une « feuille de route » conforme au modèle annexé au présent décret, délivrée par les services du gouvernement compétent. Les conducteurs de voitures de taxi individuel doivent remplir cette feuille avec toute précision et clarté dans les cas suivants :

- chaque fois qu'ils sont occupés pour répondre à une demande suite à un appel téléphonique, et ce, à condition que le taximètre soit mis en marche dès le moment de la prise en charge de ce service,

- chaque fois qu'ils sont contraints d'interrompre leur travail pour conduire leurs voitures au garage pour faire des réparations,

- chaque fois que leurs voitures sont en stationnement pendant la séance réservée à la prise des repas ou pendant les horaires de repos qui sont fixés par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercice de cette activité.

Art. 4 - A l'exception des véhicules affectés normalement au transport public de personnes, tout véhicule utilisé pour le transport occasionnel doit être muni d'une photocopie du contrat signé entre le transporteur et le demandeur du service comportant les conditions auxquelles ce dernier doit s'engager ainsi que des clauses identifiant les deux parties concernées, les bénéficiaires du service, l'objet du service ou l'occasion, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé avec fixation de son itinéraire entre les points de départ et d'arrivée aller et retour, l'heure et le jour du service et le prix du service.

Art. 5 - Tout véhicule effectuant un transport occasionnel et affecté normalement au transport public de personnes doit être muni d'une « carte de transport occasionnel ». Cette carte doit comporter toutes les données relatives à l'opération de transport occasionnel et porter la signature du représentant légal de l'entreprise de transport et le cachet de cette entreprise à l'endroit réservé à cet effet.

Art. 6 - Tout véhicule de transport de personnes destiné à la location doit être muni des documents suivants :

- une photocopie du contrat de location du véhicule et, le cas échéant, une permission du propriétaire de l'établissement de location lorsque le véhicule est conduit par une personne relevant de cet établissement en vue de son entretien ou de son transfert d'un endroit à un autre,

- le cahier des charges cité à l'article 2 du présent décret au cas où le véhicule est utilisé pour le transport public régulier de personnes,

- une photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de transport touristique, si le véhicule est exploité dans cette activité.

Art. 7 - Tout véhicule de transport de marchandises mis en location doit être muni des documents suivants :

- une photocopie du contrat de location du véhicule,
- une photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges relatif à l'exercice par le loueur du véhicule de l'activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui, si le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule dépasse le seuil prévu à l'article 28 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 visée ci-dessus, et assure un transport pour le compte d'autrui.

Art. 8 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 98-1326 du 22 juin 1998 et le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998 visés ci-dessus.

Art. 9 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Décret n° 2008-2481 du 1^{er} juillet 2008, portant organisation administrative et financière du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant la loi de finances pour la gestion 1993, et notamment l'article 71,

Vu le décret n° 93-2452 du 13 décembre 1993, portant organisation administrative et financière du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah est un centre national dont l'animation sportive, culturelle et de la jeunesse se complètent dans une seule infrastructure.

Art. 2 - Le centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah est chargé notamment :

- d'assurer l'animation des jeunes et d'encourager sa participation dans les activités du centre au sein des différents clubs de spécialité culturelle et sportive,

- de parrainer les stages régionaux, nationaux et internationaux ainsi que la formation et le recyclage dans les différentes spécialités du centre,

- de mettre les équipements de base du centre à la disposition des institutions culturelles, éducatives, de jeunesse et des structures qui s'occupent du sport pour tous,

- d'échanger les programmes et les expériences avec des centres similaires en Tunisie ou à l'étranger portant sur l'activité et les équipements,

- d'accueillir les activités organisées par les structures nationales dûment autorisées,

- d'organiser des programmes, des compétitions et des concours culturels et sportifs, régionaux, nationaux et internationaux,

- de mettre des programmes pour l'échange des jeunes aux niveaux régional, national et international,
- d'encourager les clubs culturels et sportifs du centre et les clubs spécialisés à participer aux compétitions et aux festivals locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

CHAPITRE II

Organisation administrative du centre

Section I - La direction du centre

Art. 3 - Le centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah est dirigé par un directeur général assisté par un conseil administratif.

Le directeur général du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Il bénéficie, dans cette situation, de la fonction et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Art. 4 - Le directeur général du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah assure la direction technique, administrative et financière du centre dans le cadre des orientations de l'autorité de tutelle et de l'avis du conseil administratif. Il représente le centre auprès des tiers dans les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il peut par décision déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents relevant de son autorité, il est assisté par :

- le directeur des affaires culturelles et sportives,
- le sous-directeur des affaires administratives et financières,
- le chef de service de la presse, de l'information et des relations extérieures.

Le directeur général est chargé notamment de :

- élaborer le budget du centre et de veiller à son exécution,
- gérer le personnel,
- proposer le règlement intérieur du centre qui sera promulgué par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
- arrêter les programmes du centre et planifier leur exécution,
- élaborer et suivre les étapes d'exécution des projets des grands travaux et des achats des différents équipements culturels, sportifs et administratifs,
- conclure les contrats de travail pour un délai déterminé avec des cadres chargés de l'animation dans les secteurs de la culture et du sport,
- conclure et suivre l'exécution des conventions avec les institutions éducatives, économiques et culturelles pour exploiter les différents espaces,
- soumettre à l'autorité de tutelle un rapport annuel concernant les activités du centre et une copie pour information au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 5 - La direction des affaires culturelles et sportives est chargée notamment de :

- organiser les stages et les séminaires dans les domaines du sport éducatif et culturel,

- organiser les festivals culturels et sportifs,
- échanger les groupes des jeunes aux niveaux national et international,
- programmer l'exploitation de l'infrastructure sportive et culturelle.

La direction des affaires culturelles et sportives comprend :

- la sous-direction de la programmation et de l'exploitation,
- le service de l'animation culturelle,
- le service de l'animation sportive.

Art. 6 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- assurer la gestion et le suivi du personnel,
- assurer l'élaboration du projet du budget, ainsi que son exécution et son suivi,
- assurer la gestion du matériel, des équipements et du local du centre,
- assurer la maintenance et l'entretien des équipements relevant du centre,
- veiller sur la bonne marche des opérations financières du centre.

La sous-direction des affaires administratives et financières comprend :

- le service des affaires administratives et financières,
- le service de l'équipement et de la maintenance.

Art. 7 - Le service de la presse, de l'information et des relations extérieures est chargé de promouvoir la coopération avec les structures, les institutions et les organisations ayant rapport avec l'activité du centre sur les plans national et international, il est rattaché directement au directeur général du centre.

Art. 8 - Le directeur des affaires culturelles et sportives est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Il bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Le sous-directeur des affaires administratives et financières et le sous-directeur de la programmation et de l'exploitation sont nommés par décret sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Ils bénéficient des indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Le chef de service de l'animation culturelle, le chef de service de l'animation sportive, le chef de service des affaires administratives et financières, le chef de service de l'équipement et de la maintenance et le chef de service de la presse, de l'information et des relations extérieures sont nommés par décret sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Ils bénéficient des indemnités et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Section II - Le conseil administratif

Art. 9 - Le directeur général est assisté dans la gestion de l'établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Les membres sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sur proposition des ministères concernés.

Le président du conseil administratif peut faire appel à toute personne qualifiée dans une question inscrite à l'ordre du jour du conseil, et ce, à titre consultatif.

Le président du conseil administratif désigne un rapporteur parmi le personnel du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah pour établir les procès-verbaux des réunions du conseil.

Art. 10 - Le conseil administratif a pour attributions d'émettre son avis, sur :

- le projet du budget et le compte financier,
- le rapport d'activité du centre,
- les différents programmes qui visent à développer les activités du centre,
- toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général du centre.

Art. 11 - Le conseil administratif se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Il ne peut siéger valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, à défaut, les membres seront convoqués de nouveau et le conseil administratif se réunit dans les (15) quinze jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil émet ses avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les convocations et l'ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil huit (08) jours au moins avant la date de la réunion. Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de la réunion. Une copie du procès-verbal doit être adressée par le président au ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.

CHAPITRE III

Organisation financière du centre

Art. 12 - Les recettes du centre comprennent :

- les dotations du budget de l'Etat,
- les dons et legs sur autorisation de l'autorité de tutelle,
- le produit de toutes les taxes et redevances pouvant être instituées à son profit,

- les subventions versées par les collectivités locales ou les organismes publics nationaux ou internationaux réservées pour la réalisation des projets du centre,

- les recettes provenant des services payants rendus. Les tarifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et du ministre des finances,

- les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 13 - Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions du centre,

Art. 14 - Un comptable est désigné auprès du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah, chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 15 - En cas de dissolution du centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah, ses biens et ses propriétés reviennent à l'Etat qui assure la liquidation de ses comptes.

Art. 16 - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 93-2452 du 13 décembre 1993 susvisé.

Art. 17 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} juillet 2008.

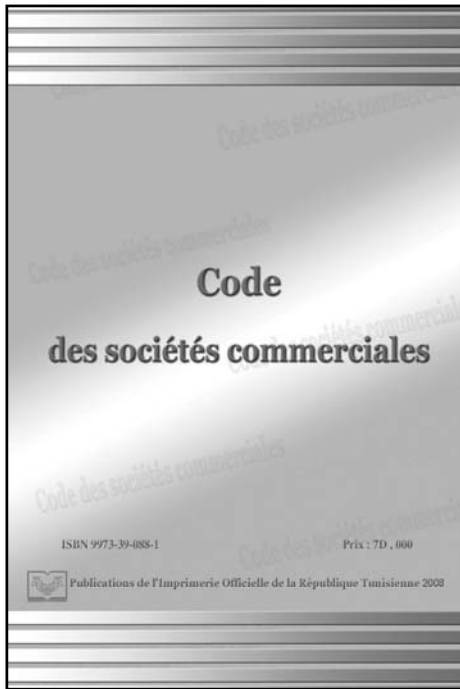
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 2 juillet 2008.

Docteur Mounir Zweri est nommé membre représentant l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Said au conseil d'administration du complexe sanitaire de Djebel Oust en remplacement du professeur Mongi Douik, et ce, à partir du 30 mai 2008.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-088-1

Nombre de pages : 363 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-028-8

Nombre de pages : 221 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

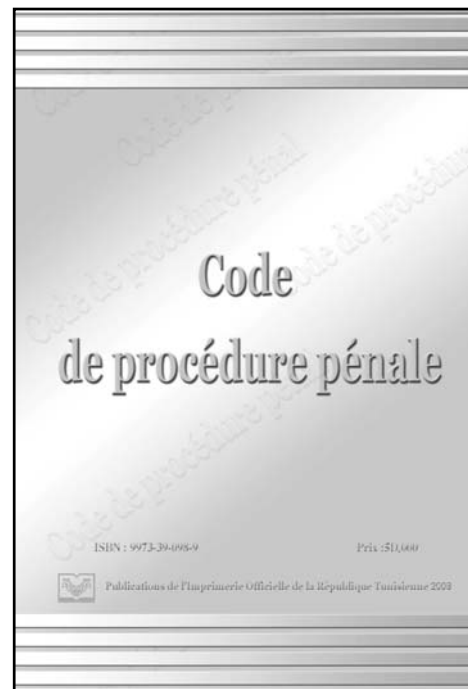
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

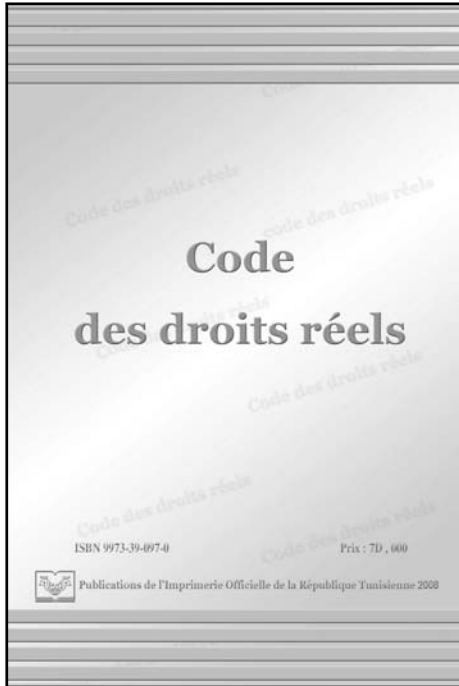


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-097-0

Nombre de pages : 378 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-084-9

Nombre de pages : 400 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.